

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 285/2530

อัยการปทุมธานี

โจทก์

สืบตำรวจโทพีระ มีนุช

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 119 ทวิ

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันว่ารอไว้สั่งเมื่อยื่นอุทธรณ์ แล้ว ยกคำร้อง ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวฉบับดังกล่าวว่า ส่งศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณา เช่นนี้ ถือได้ว่าศาลชั้นต้นไม่เคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ระหว่างอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งตามคำร้องดังกล่าว ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ จึงมิใช่ คำสั่งยื่นตามคำสั่งศาลชั้นต้น จำเลยจึงมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่ง ของศาลอุทธรณ์ นั้นต่อศาลฎีกาได้ตามมาตรา 119 ทวิ (2) แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 365 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักฐานฆ่าผู้อื่น โดยเจตนาตามมาตรา 288 จำคุกจำเลยไว้ 20 ปี ผู้ตายมีส่วน ก่อเหตุอยู่ด้วยประกอบกับคำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงให้จำคุกจำเลยไว้ 13 ปี 4 เดือน ฯลฯ จำเลยอุทธรณ์ ก่อนยื่นอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องลงวันที่ 19 ธันวาคม 2529 ขอให้ปล่อย

จำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันนั้นว่า รอไว้สั่งเมื่อยื่นอุทธรณ์แล้ว ยกคำร้อง คืบหลักทรัพย์ไป ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ 5 มกราคม 2530 ในคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวฉบับดังกล่าวว่า ส่งศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง จำเลยยื่นฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ยื่นตามคำสั่งของศาลชั้นต้นยอมถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ทวิ ยกคำร้อง ไม่รับฎีกา จำเลยจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวมายังศาลฎีกา

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นมิได้เคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ จึงมิใช่คำสั่งยื่นตามคำสั่งศาลชั้นต้น จำเลยจึงมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวได้ตามมาตรา 119 ทวิ(2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉะนั้นให้ศาลชั้นต้นรับฎีกาจำเลยเกี่ยวกับคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ไว้ดำเนินการต่อไป"

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น